

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 794/2531

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

โจทก์

นายสงวน เล่ห์ประเสริฐ

จำเลย

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์โต้แย้งคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในปัญหาที่ว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่โจทก์อ้างมาก็เพื่อจะนำไปสู่การวินิจฉัยข้อเท็จจริงดังกล่าวซึ่งเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายจึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 92)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้เงินแก่โจทก์ 27,042,860.96 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 20,610,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1และข้อ 2 แล้วพิพากษา

ใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานกลางพิจารณาใหม่แล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 89)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 90)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ข้อนำสืบของโจทก์ไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยจงใจทำให้โจทก์เสียหายจำเลยได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีในการปฏิบัติหน้าที่นั้นแล้วมิใช่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ความเสียหายมิได้เกิดจากการกระทำของจำเลย ข้อที่โจทก์อุทธรณ์โดยหยิบยกพฤติการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทำของจำเลยขึ้นอ้างอิงเพื่อให้ศาลฎีการับฟังว่าจำเลยได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายนั้น เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ส่วนข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีพาดพิงไปถึงความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่ความในคดี ขัดต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความ คำพิพากษาศาลแรงงานกลางจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางตามที่โจทก์ยกขึ้นอ้างในอุทธรณ์เป็นเพียงข้อสนับสนุนประการหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าจำเลยมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ข้อนำสืบของโจทก์ไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยจงใจทำให้โจทก์เสียหายจำเลยได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีในการปฏิบัติหน้าที่นั้นแล้วมิใช่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ความเสียหายมิได้เกิดจากการกระทำของจำเลย ข้อที่โจทก์อุทธรณ์โดยหยิบยกพฤติการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทำของจำเลยขึ้นอ้างอิงเพื่อให้ศาลฎีการับฟังว่าจำเลยได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายนั้น เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ส่วนข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีพาดพิงไปถึงความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่ความในคดี ขัดต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความ คำพิพากษาศาลแรงงานกลางจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางตามที่โจทก์ยกขึ้นอ้างในอุทธรณ์เป็นเพียงข้อสนับสนุนประการหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าจำเลยมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ